

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3185/2541

บริษัท ประกันภัย ไทย วิวัฒน์ จำกัด (
มหาชน

โจทก์

บริษัท นา ราย ณ์ สากล ประกันภัย
จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 9, มาตรา 10

สัญญาการรับประกันข้อพิพาทโดยอนุญาตตุลาการซึ่งโจทก์และจำเลยได้ร่วมลงนามด้วยนั้น มิได้กำหนดเวลาการเสนอ ข้อพิพาทต่ออนุญาตตุลาการไว้ จึงนำบทบัญญัติตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการพ.ศ. 2530 มาปรับแก้คดีนี้ไม่ได้ คู่สัญญาจึงต้องเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาตตุลาการภายในกำหนดอายุความตามกฎหมายเมื่อปรากฏว่าขณะโจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทตามสัญญาอนุญาตตุลาการยังอยู่ในกำหนดเวลาที่โจทก์จะเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาตตุลาการได้ แต่โจทก์มิได้เสนอข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาตตุลาการตามสัญญาก่อนจำเลยซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องจึงชอบที่จะขอให้ศาล มีคำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้คู่สัญญาไปดำเนินการทางอนุญาตตุลาการก่อนได้ ตามพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการมาตรา 10 เมื่อสัญญาการรับประกันข้อพิพาทโดยอนุญาตตุลาการข้อ 10 ระบุว่า "คู่สัญญาตกลงเสนอข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด" การดำเนินการทางอนุญาตตุลาการจึงเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการใช้สิทธิฟ้องร้อง เมื่อโจทก์ฟ้องคดี

โดยมิได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการมิได้ปฏิบัติตามสัญญาการ
ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ให้จำเลยนำเอกสารที่เกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือระเบียบข้อบังคับของ
สมาคมประกันวินาศภัยมาให้ตรวจสอบซึ่งจำเลยก็ได้ส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาลแล้ว
ทั้งตามฎีกาโจทก์ก็มิได้อ้างว่ามีเหตุอะไรที่ทำให้สัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นโมฆะ
หรือใช้บังคับไม่ได้ หรือมีเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได้แต่อย่างใด
จึงถือได้ว่าศาลชั้นต้นได้มีการไต่สวนแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน
7ท-0388 กรุงเทพมหานคร ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลข
ทะเบียน 1ส-6307 กรุงเทพมหานคร ว่านายธงชัย หงษ์เหิน ผู้ขับรถยนต์ที่จำเลยรับ
ประกันภัยทำละเมิดต่อผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัย ซึ่งโจทก์ได้
จัดการซ่อมให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้รับช่วงสิทธิจากผู้เอา
ประกันภัยขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 86,843 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 80,785 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยให้การว่านายธงชัยผู้ขับรถยนต์คันที่จำเลยรับประกันภัย
ไม่ได้เป็นฝ่ายประมาท ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องสูงเกินไป และตัดฟ้องว่าโจทก์
ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องเป็นคดีแพ่ง เพราะโจทก์กับจำเลยมีสัญญาต่อกันว่าหากมีกรณี
พิพาทระหว่างรถที่เอาประกันภัยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะใช้สิทธิเรียกร้องต่อสำนักงาน
อนุญาโตตุลาการสมาคมประกันวินาศภัย เมื่อไม่สามารถตกลงหรือไม่สามารถทำการ
ชี้ขาดกันได้คู่กรณีจึงจะมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องโดยไม่
ทำตามสัญญา จึงเป็นการขัดต่อสัญญาและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้จำหน่ายคดี

ก่อนวันสืบพยาน จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นใน
ปัญหาข้อกฎหมายตามข้อโต้แย้ง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์กับจำเลยมีสัญญาต่อกันไว้จริงเมื่อไม่ปรากฏว่ามี
เหตุที่ทำให้สัญญาอนุญาตตุลาการนั้นเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ด้วยเหตุประการ
อื่นหรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได้ อาศัยอำนาจตามพระราช
บัญญัติอนุญาตตุลาการพ.ศ. 2530 มาตรา 10 จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจาก
สารบบความเพื่อให้โจทก์ไปดำเนินการทางอนุญาตตุลาการก่อนคืนค่าขึ้นศาลให้
โจทก์ 1,620 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์จำเลยต่างเป็นสมาชิกสมาคม
ประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมลงนามในสัญญาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาตตุลาการ
ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า โจทก์ฟ้องคดีโดยมิได้เสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาตตุลาการก่อนชอบหรือไม่ โดยโจทก์อ้างว่าการดำเนินการทาง
อนุญาตตุลาการหาได้เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการใช้สิทธิฟ้องร้องดังที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยไม่เนื่องจากตามพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการพ.ศ. 2530 มาตรา 9 ระบุว่า
สัญญาอนุญาตตุลาการหาได้มีผลเป็นการตัดสิทธิฟ้องคดีตามข้อพิพาทนั้นต่อศาลไม่
เมื่อโจทก์เลือกปฏิบัติทางศาลฟ้องคดีให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยคำจนใน
อายุความ 2 ปี เป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิเคราะห์แล้วพระราชบัญญัติ
อนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 9 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "สัญญาอนุญาตตุลาการ

จะกำหนดให้ต้องเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการภายในกำหนดเวลาที่สั้นกว่าอายุความตามกฎหมายก็ได้ แต่การฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลเป็นการตัดสิทธิที่จะเสนอข้อพิพาท ต่ออนุญาโตตุลาการเท่านั้น หากมีผลเป็นการตัดสิทธิฟ้องคดีตามข้อพิพาทนั้นต่อศาลไม่" เห็นว่าสัญญาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งโจทก์และจำเลยได้ร่วมลงนามด้วยนั้น มิได้กำหนดเวลาการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการไว้จึงนำบทบัญญัติดังกล่าวมาปรับแก้คดีนี้ไม่ได้ คู่สัญญาจึงต้องเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการภายในกำหนดอายุความตามกฎหมายเมื่อปรากฏว่าขณะที่โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการยังอยู่ในกำหนดเวลาที่โจทก์จะเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการได้ แต่โจทก์มิได้เสนอข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการตามสัญญาก่อนจำเลยซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องจึงชอบที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้คู่สัญญาไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อนได้ ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 เนื่องจากตามสัญญาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ข้อ 1 ระบุว่า "คู่สัญญาตกลงเสนอข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด" การดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการจึงเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการใช้สิทธิฟ้องร้องเมื่อโจทก์ฟ้องคดีโดยมิได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการก่อนจึงเป็นการมิได้ปฏิบัติตามสัญญาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีโดยมิได้ไต่สวนหรือสอบถามให้ปรากฏเสียก่อนว่าหากจำหน่ายคดีของโจทก์ไปก่อนแล้ว จะทำให้โจทก์ยังมีสิทธิหรือเสียสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ เป็นการขัดต่อมาตรา 10 นั้น เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 28 มีนาคม 2539 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยนำเอกสารที่เกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือระเบียบข้อบังคับของสมาคมประกันวินาศภัยมาให้ตรวจสอบซึ่งจำเลยก็ได้ส่งเอกสารดังกล่าวต่อศาลแล้ว ทั้งตามฎีกาโจทก์ก็มิได้อ้างว่ามีเหตุ

อะไรที่ทำให้สัญญาอนุญาตตุลาการนั้นเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ด้วยเหตุประการอื่น หรือมีเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได้แต่อย่างใด จึงถือได้ว่าศาลชั้นต้นได้มีการไต่สวนแล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต ศรีสง่า-บุญธรรม อยู่พัก-วิเทพ ศิริพากย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>